

한국에너지공단 상임감사

통 보

제 목 건축물에너지평가사 결격사유 확인 절차 마련

소 관 부 서 건물에너지실

조 치 부 서 건물에너지실

내 용

1. 업무개요

건물에너지실은 「녹색건축물 조성 지원법」 제31조 등에 따라 건축물 에너지 분야에 종합적인 지식을 갖춘 전문인력을 양성하기 위해 2013년부터 도입된 건축물에너지평가사 자격검정의 자격시험 및 관련 업무 수행을 위한 전문기관으로 지정되어 국토교통부로부터 관련 업무를 위탁¹²⁾받아 수행하고 있다.

2015년부터 2024년까지(2013년, 2014년은 민간시험으로 운영됨) 연 1회, 총 10회의 자격시험을 시행하여 총 545명의 건축물에너지평가사(이하 “평가사”라 한다)를 배출하였다. 이렇게 배출된 평가사는 관련 법령에 따라 제로에너지건축물 인증기관에 소속되거나 등록되어 인증평가업무를 수행할 수 있으며, 그린리모델링 사업자 등록을 위한 전문인력으로도 인정받을 수 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

평가사 자격시험 제도를 관리·운영에 필요한 사항을 규정하고 있는 공단의 「건축물에너지평가사 자격시험 운영 규정」(이하 “평가사시험규정”이라 한다)

12) 공단은 녹색건축물 조성 지원법 시행규칙 제17조 제1항에서 건축물에너지평가사 자격시험 및 관련 업무 수행을 위한 전문기관으로 지정되어 있음

제32조 제2항에 따르면, 「녹색건축물 조성 지원법」(이하 “녹색건축법”이라 한다) 제31조 제2항의 각 호에 따른 결격사유가 있는 경우에는 자격증을 발급하지 않도록 규정하고 있는데, 제1호는 피성년후견인 또는 미성년자, 제2호는 녹색건축법 등을 위반하여 징역 이상의 실형을 선고받고 그 형의 집행이 끝나거나 (집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함) 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람, 제3호는 녹색건축법 등을 위반하여 징역 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람, 마지막 제4호는 녹색건축법 제33조에 따라 평가사의 자격이 취소된 후 3년이 지나지 아니한 사람이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 건물에너지실은 감사 대상기간 중 실시된 제0회부터 제00회까지의 자격시험을 운영하면서 별도의 결격사유 확인 절차 없이 총 000명에게 자격증을 발급([표1] 참조)한 것으로 확인되었다.

[표1] 최근 3개년 평가사 자격증 발급건수

구 분	제8회(2022년)	제9회(2023년)	제10회(2024년)	합 계
(거채생략)				

이에 감사실에서는 녹색건축법 제31조 제2항 각 호의 결격사유별로 해당 여부를 확인할 수 있는 방법과, 이를 확인하기 위한 서류의 강제 제출을 요구하는 것이 가능한지 여부에 대해 조사하였으며, 그 결과는 아래 [표2]와 같다.

[표2] 평가사 결격사유별 확인 방법 및 증빙서류 강제 제출 요구 가능 여부

구 분	확인 방법	강제 제출 요구	비 고
제1호	피성년후견인	기본증명서(상세)	가능
	미성년자	주민등록초본 등	가능
제2호	범죄경력회보서	불가능	
제3호	범죄경력회보서	불가능	
제4호	자격증 발급 명단	불필요	

제1호에 따른 결격사유는 기본증명서, 주민등록초본 등의 서류를 제출받아 확인이 가능하였으며, 제4호는 건물에너지실에서 보유한 자격증 발급 명단을 통해 확인 가능한 것으로 나타났다. 반면, 제2호 및 제3호에 따른 결격사유를 확인하기 위해 범죄경력회보서를 제출받아야 하나, 범죄경력회보서는 「형의 실효 등에 관한 법률」 제6조 제1항¹³⁾에 따라 법적 근거 없이 제출을 강제할 수 없었다.

그럼에도 불구하고 건물에너지실은 평가사 자격시험 및 관련 업무를 수행할 책임이 있는 전문기관으로서, 결격사유 확인 절차를 마친 후, 이를 통해 결격 여부를 확인하고 최종 합격자를 결정한 뒤 자격증을 발급했어야 한다. 참고로 공단 채용 업무의 경우 임용 결격사유를 공단 내부 규정¹⁴⁾에 명시하고 있으며, 이 역시 평가사 자격증 발급과 유사하게 공단이 모든 결격사유를 직접 확인하는데 한계가 있다. 이에 따라 채용 업무에서는 별도의 결격사유 확인 양식([별지] 참조)을 최종 합격 예정자에게 징구하고, 본인이 스스로 결격사유에 해당하지 않음을 확인·서약하도록 하고 있다.

13) 제6조(범죄경력조회·수사경력조회 및 회보의 제한 등) ① 수사자료표에 의한 범죄경력조회 및 수사경력조회와 그에 대한 회보는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 전부 또는 일부에 대하여 조회 목적에 필요한 최소한의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제8조의2제2항제3호 단서 또는 같은 조 제3항제1호에 따라 보존하는 불송치결정과 관련된 수사경력자료에 대한 조회 및 회보는 제1호에 해당하는 경우로 한정한다.

1. 범죄 수사 또는 재판을 위하여 필요한 경우
 2. 형의 집행 또는 사회봉사명령, 수강명령의 집행을 위하여 필요한 경우
 3. 보호감호, 치료감호, 보호관찰 등 보호처분 또는 보안관찰업무의 수행을 위하여 필요한 경우
 4. 수사자료표의 내용을 확인하기 위하여 본인이 신청하거나 외국 입국·체류 허가에 필요하여 본인이 신청하는 경우
 5. 「국가정보원법」 제4조제4항에 따른 보안업무에 관한 대통령령에 근거하여 신원조사를 하는 경우
 6. 외국인의 귀화·국적회복·체류 허가에 필요한 경우
 7. 각군 사관생도의 입학 및 장교·준사관·부사관·군무원의 임용과 그 후보자의 선발에 필요한 경우
 8. 병역의무 부과와 관련하여 현역병 및 사회복무요원의 입영(入營)에 필요한 경우
 9. 다른 법령에서 규정하고 있는 공무원 임용, 인가·허가, 서훈(敍勳), 대통령 표창, 국무총리 표창 등의 결격사유, 징계절차가 개시된 공무원의 구체적인 징계 사유(범죄경력조회와 그에 대한 회보에 한정한다) 또는 공무원연금 지급 제한 사유 등을 확인하기 위하여 필요한 경우
 10. 그 밖에 다른 법령에서 범죄경력조회 및 수사경력조회와 그에 대한 회보를 하도록 규정되어 있는 경우
- 14) 인사규정 제11조(임용결격사유)

관련부서 의견 건물에너지실은 별도 이견을 제시하지 않았으며, 금년부터 최종 합격자 대상으로 결격사유를 확인하는 절차를 마련하겠다고 하였다.

조치할 사항 건물에너지실장은 결격사유가 없는 대상자에게만 건축물 에너지평가사 자격증을 발급할 수 있도록 결격사유 해당 여부를 확인하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

(기재생략)